

Los Contratos del Sector Público (II)

Los contratos en particular: obras, concesiones, suministro y servicios

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026 · umbrales Orden HAC/1517/2025 (desde 1/1/2026)

1. Contrato de obras (231-246)

Hito	Regla y plazo
Proyecto (231-233)	Siempre previo: memoria, planos, PPT, presupuesto, programa, replanteo, seguridad y salud
Supervisión (235)	Preceptiva si cuantía ≥ 500.000 € (o afecta a estabilidad/seguridad/estanqueidad)
Replanteo del proyecto (236)	Antes de aprobar el expediente
Acta de comprobación del replanteo (237)	≤ 1 MES desde la formalización: inicio de ejecución
Certificaciones (240)	MENSUALES, en los 10 primeros días del mes siguiente; pagos A CUENTA
Fuerza mayor (239)	Rayos · fenómenos naturales catastróficos · destrozos violentos (guerra, robos tumultuosos, orden público)
Modificación (242)	Sin ser modificación: exceso de mediciones $\leq 10\%$ · precios nuevos $\leq 3\%$
Recepción (243)	Facultativo + director + contratista · certificación final: 3 MESES · plazo de garantía ≥ 1 AÑO
Vicios ocultos (244)	Responsabilidad 15 AÑOS desde la recepción
Resolución específica (245)	Demora en comprobación del replanteo · suspensión inicio >4 meses · desistimiento/suspensión >8 meses · error del proyecto $\geq 20\%$ del presupuesto

2. Concesión de obras (247-283)

Estudio de viabilidad (247): previo y preceptivo; vinculante si concluye inviabilidad; particular no adjudicatario: gastos +5%. **Riesgo operacional** (14.4): exposición real al mercado. **Secuestro** (263): máx. 3 años. **Reversión** (283). **Duración**: 40 años (con obras) / 25 (solo explotación).

SÍ reequilibran (270)	NO reequilibran
Ius variandi (modificaciones de la Administración que afecten al régimen financiero)	Caída de la demanda (riesgo operacional)
Factum principis (actuaciones de la Administración que rompan la economía)	Deterioro económico general (inflación, tipos)
Fuerza mayor (art. 239)	Riesgos asumidos voluntariamente en la oferta

3. Concesión de servicios (284-297)

Previo (284): establecer el régimen jurídico del servicio (asunción como propia, prestaciones, aspectos económicos); nunca servicios con ejercicio de autoridad. Anexo IV: procedimiento RESTRINGIDO y umbral 750.000 €. **Secuestro** (293): máx. 3 años. **Resolución específica** (294): ejecución hipotecaria desierta · demora de la Administración >6 MESES en contraprestaciones · RESCATE (exige acreditar mayor eficacia y eficiencia; indemnizable; recurrible en REMC) · supresión del servicio · imposibilidad sobrevenida. **Duración**: 25 años · sanitarios sin obras 10.

4. Suministro (298-307)

Solo **bienes muebles**. Siempre suministro: entregas sucesivas por precio unitario, equipos informáticos/telecos (software a medida = servicios), fabricación, energía. Gastos de entrega y transporte: del contratista (302); riesgo hasta la entrega (300). Conformidad: 1 mes (210.2). Resolución específica (306): suspensión inicio >4 meses; desistimiento/suspensión >8 meses. Duración: 5 años con prórrogas (29.4); prórroga obligatoria con preaviso de 2 meses; prohibida la tática.

5. Servicios (308-315)

Prohibidos el ejercicio de autoridad y la contratación encubierta de personal; a la extinción **no cabe consolidación** del personal (308.2). **Propiedad intelectual:** cesión a la Administración salvo pacto (308.1). Responsabilidad por la calidad técnica (311). **Art. 312** (prestaciones directas a la ciudadanía): titularidad administrativa, continuidad, el precio nunca criterio único. Resolución específica (313): desistimiento >4 meses; suspensión >8 meses. Duración: 5 años con prórrogas.

6. Cuadro de duraciones y datos-ancla

Contrato	Duración máxima (art. 29)
Suministros y servicios	5 años, prórrogas incluidas
Concesión de servicios (sin obras)	25 años
Concesión de servicios sanitarios (sin obras)	10 años
Concesión de obras (con ejecución de obras)	40 años

TRAMPAS

«Las certificaciones implican recepción» → NO: pagos a cuenta. · «Sanitarios 25 años» → NO: 10. · «La caída de demanda reequilibra» → NO. · «El software a medida es suministro» → NO: servicios. · «El personal del contratista puede consolidarse» → NO (308.2). · «Toda lluvia torrencial es fuerza mayor» → solo fenómenos catastróficos tasados (239).

NÚMEROS-ANCLA T6

Supervisión ≥500.000 · replanteo ≤1 mes · certificaciones 10 días · certificación final 3 meses · garantía ≥1 año · vicios 15 años · error proyecto ≥20% · mediciones ≤10% · precios nuevos ≤3% · secuestro ≤3 años · patrón 4/8 meses · demora concesión servicios 6 meses.